

0003856-64.2017.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Receptação

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... disse não sabia que o produto era furto de furto. Se soubesse, não teria trocado o celular pela bicicleta e não andado com celular na rua.

Encerrada a instrução processual, o exame do quadro probatório permite a conclusão de que os fatos narrados na denúncia foram confirmados.

O conjunto probatório demonstra que o aparelho celular da marca Samsung modelo SM-J500M/DSGSMH, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Emídio Orselli, 333, Sao Sebastiao-SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003856-64.2017.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003856-64.2017.8.26.0587

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 312/2017 - 2º Distrito Policial de São Sebastião

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joeston Rosa Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

JOESTON ROSA SANTOS, qualificado à fl. 03, foi denunciado como incurso no artigo 180, §3º, do Código Penal, porquanto, no dia 30 de setembro de 2017, por volta das 22:50 horas, na Rodovia SP-55, altura do km 177, Juquehy, nesta cidade e Comarca de São Sebastião-SP, adquiriu 01 (um) telefone celular, marca Samsung, modelo SM-J500M/DSGSMH, cor dourada, coisa que devia presumir ser obtido por meio criminoso. Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado. Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/1995. Passo a análise da conduta delitiva do réu.

O pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 05/06) e Laudo Pericial (fls. 26/28) assim como pela prova oral produzida em instrução.

A autoria é certa e recai na pessoa do acusado.

Senão, vejamos.

A testemunha Agenor Paes, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que se recorda vagamente dos fatos. Estava em patrulhamento no período noturno e houve a abordagem do réu, que já tinha algumas passagens. Ao pesquisar o "imei" do celular, o mesmo constava como fruto de furto. O réu foi conduzido para a delegacia e o celular lá permaneceu para ser periciado. Interrogado, o réu Joeston Rosa Santos, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou integralmente os fatos narrados na denúncia. A bicicleta era mais cara, tanto que recebeu o celular e mais R\$ 100,00 de troco. Às reperguntas da Defesa disse não sabia que o produto era furto de furto. Se soubesse, não teria trocado o celular pela bicicleta e não andado com celular na rua.

Encerrada a instrução processual, o exame do quadro probatório permite a conclusão de que os fatos narrados na denúncia foram confirmados.

O conjunto probatório demonstra que o aparelho celular da marca Samsung modelo SM-J500M/DSGSMH, IMEI nº. 353109/07/683013/4 e 35110/07/683013/2, cor dourada, adquirido pelo acusado.

Outrossim, o próprio denunciado confirmou que o adquiriu o celular mediante troca por uma bicicleta de sua propriedade, desprovido de nota fiscal, de um conhecido do bairro de Jaquehy.

Tais elementos demonstram claramente que o acusado agiu culposamente e, pela desproporção entre o valor e preço e a condição de quem lhe ofereceu, deveria presumir que a coisa foi obtida por meio criminoso.

Nesta senda, segundo ensina Guilherme Souza Nucci: "O agente que, sem cautela ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado - o que não fez por ter sido imprudente - a origem ilícita do bem" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado", Ed. RT, 10^a ed., 2011, p.851).

Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que o acusado agiu de forma culposa, de sorte que as teses da defesa não podem ser acatadas. Em seu interrogatório, o réu confessou integralmente a prática delitiva

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não milita qualquer justificativa ou dirimente.

Registre-se que o réu não faz jus às benesses da Lei 9.099/95, uma vez que segundo as certidões de fls. 127/129, o denunciado não preenche os requisitos legais para o oferecimento de tais benefícios.

Por fim, não há falar em princípio da insignificância. O aparelho estava em bom estado de conservação (fl. 27) e o bem jurídico tutelado foi violado. O reconhecimento de tal princípio, no caso, aplicaria em uma inadmissível anistia ao réu.

Assim, bem demonstrada pela prova coligida a responsabilidade criminal do autor do fato, resta a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isentem de sanção.

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 (mês) meses de detenção. O réu não ostenta maus antecedentes (fls. 127/129).

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista da reincidência (fls. 127/129). No entanto, em razão da confissão espontânea do acusado, extrajudicialmente, a agravante será compensada com a referida atenuante, permanecendo a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, à mingua de causas de aumento ou diminuição, as penas permanecem inalteradas em 01 (mês) meses de detenção.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, em razão da reincidência.

Embora o condenado possua reincidência, entendo pertinente a concessão da benesse prevista no artigo 44, §2º, do Código Penal, para que a pena privativa de liberdade seja substituída por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação

pecuniária (artigo 43, I, Código Penal), consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

Tal circunstância se justifica, pois não se mostra razoável e necessário decretar a prisão do denunciado, pela prática de crime de pequeno potencial ofensivo, circunstância que geraria custos desnecessários ao erário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu JOESTON ROSA SANTOS como incurso nas penas do artigo 180, §3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) meses de detenção, no regime SEMIABERTO, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

Tendo em vista a pena aplicada, o réu poderá recorrer em liberdade desta decisão, pois respondeu ao processo nesta condição e estão ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, se por outro processo não estiver preso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: I) lance-se o nome da réu no rol dos culpados; II) em cumprimento ao artigo 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o E. Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do condenado, para a suspensão de seus direitos políticos (artigo 15, III, da CRFB/88).

Não há condenação ao pagamento de custas processuais.

Advirto as partes, desde já, que o recolhimento do preparo, caso devido, será comprovado documentalmente nos autos (artigo 1093, caput e parágrafos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça), e observará o seu valor atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608/03, sob pena de deserção.

Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe). Custas na forma da lei.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA